

***Mohsin bin Shih Marai***  
***lwn***  
***Azis bin Badar & Nor binti Sheik Marie***

[Mahkamah Rayuan Syariah Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Kes Rayuan No. 10000-044-0104-2021, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Haji Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)]

Pada 02 Disember 2022 bersamaan Jamadil Awal 1444H]

**Peguan Syarie**

**Perayu** : *Diwakili oleh Dato' Zainul Rijal bin Abu Bakar, Tuan Muhammad Shafiq bin Ibrahim, Tn. Ubaidullah Asraf bin Ahmad Shokeri daripada Chambers Of Zainul Rijal*

**Responden 1:** *Diwakili oleh Tn. Musa bin Awang, Tn. Hilmi bin Halim daripada Tetuan M.A & Assoicates*

**Responden 2:** *Tidak diwakili*

**ALASAN PENGHAKIMAN**

[1] Rayuan ini adalah terhadap keseluruhan keputusan Tuntutan Pengesahan Hibah dalam kes Saman No. 10207-044-0016-2019 bagi mengesahkan hibah yang dibuat oleh Isah binti Shakh Mara'ai (Selepas ini disebut sebagai "Si Mati") yang telah dibuat pada 1 Mac 2016.

[2] Pada 15 September 2021, Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam telah memerintahkan sebagaimana berikut:

1. Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan Subperenggan 61(3)(b)(vi) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

2. Mahkamah memerintahkan bahawa hibah yang dibuat oleh Arwah Si Mati, Isah binti Shakh Mara'ai (No. K/P: 381226-10-5350/3910049) pada 1 Mac 2006 adalah akad hibah yang sah menurut hukum Syarak.
3. Mahkamah mengisytiharkan harta tak alih iaitu saham syarikat AKED SEMARAK SDN. BHD. (No. Syarikat: 430525-V) Sebanyak Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu (651,000) unit adalah sebagai hibah (alang semasa hidup) oleh Arwah Si Mati bernama Isah binti Shakh Mara'ai (No. K/P: 381226-10-5350/3910049) kepada Plaintiff.
4. Mahkamah memerintahkan agar harta tak alih iaitu saham syarikat AKED SEMARAK SDN. BHD. (No. Syarikat: 430525-V) Sebanyak Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu (651,000) unit tersebut diserahkan hak dan/atau diturun milik pada Plaintiff

[3] Perayu yang tidak berpuashati terhadap keseluruhan perintah tersebut telah memfailkan Notis Rayuannya pada 28 September 2021 dan telah mengemukakan tujuh Alasan Rayuan sebagaimana di muka surat 210-215 Rekod Rayuan yang dinyatakan seperti berikut:

1. Bahawa YAA Hakim Bicara telah menyalah arah dirinya, gagal, khilaf, dan/atau tersasar dalam meneliti dan/atau mematuhi peruntukan undang-undang sebagaimana dalam seksyen 128(1) dan (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Merujuk nota perbicaraan semasa perbicaraan kes bertarikh 19 April 2021 serta lain-lain nota perbicaraan bertarikh sebelum daripada tarikh tersebut di atas bahawa tiada sebarang permohonan dibuat oleh pihak-pihak dan/atau pengisytiharan oleh pihak Mahkamah Yang Mulia dan tanpa sebarang persetujuan direkodkan berhubung tindakan pertukaran Hakim Bicara

terdahulu YA Abdul Shukor bin Abd Hamid, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Gombak Timur, Selangor kepada YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor. Tatacara prosedur pertukaran Hakim Bicara adalah jelas bertentangan dengan kehendak peruntukan undang-undang yang sedang berkuatkuasa.

2. Bahawa YAA Hakim Bicara telah menyalah arah dirinya, gagal, khilaf, dan/atau telah gagal memberi pertimbangan sewajarnya dalam mengesahkan tuntutan hibah Responden 1 tanpa mengambil kira keputusan tersebut adalah bertentangan serta memberi kesan dari segi hukum Syarak dan peruntukan undang-undang.
3. Bahawa YAA Hakim Bicara telah menyalah arah dirinya, gagal, khilaf, dan/atau tersasar dari segi fakta dan/atau hukum Syarak di dalam penghakiman sebagaimana di dalam muka surat 10 perenggan 28 Alasan Penghakimannya: “dengan merujuk Majallah al-Ahkam al-Adliyah fasal 837 menyatakan bahawa : Hibah berlaku dan sah dengan ijab dan qabul ia menjadi sempurna dengan Qabd”, tanpa meneliti bahawa elemen qabd aiatu pindahanmilikan saham syarikat tersebut dalam kes pengesahan hibah ini jelas tidak dipenuhi dan sama sekali tidak berlaku.
4. Bahawa YAA Hakim Bicara telah menyalah arah dirinya, gagal, khilaf, dan/atau tersasar dari segi fakta dan/atau hukum Syarak di dalam penghakiman sebagaimana dalam muka surat 10 perenggan 30 Alasan Penghakimannya: “Dalam kes ini walaupun pemindahan unit saham tidak terus berlaku Ketika Surat Pengisytiharan Hibah ini ditandatangan, Mahkamah berpendapat qabd jelas berlaku melalui tindakan Plaintiff yang telah menerima serahan harta tersebut mulai tarikh Surat Pengisytiharan Hibah ini dimeterai menerusi lafaz qabul hibah oleh

Plaintif, Plaintiff selaku pihak yang mempunyai syer unit saham dalam syarikat tersebut terus mengruskan perjalanan syarikat tersebut selepas hibah diterima dan selepas kematian arwah Si Mati. Tindakan Plaintiff ini menunjukkan bahawa telah berlaku *qabd* kepada hibah tersebut”, tanpa mengambil kira qabul dan *qabd* dalam hibah adalah dua elemen yang berbeza asas dan prinsipnya. Justeru perenggan 30 halaman 10 Alasan Penghakiman adalah kekhilafan YAA Hakim Bicara yang jelas dan wajar diteliti semula dan diketepikan pada peringkat rayuan ini.

5. Bahawa YAA Hakim Bicara telah menyalah arah dirinya, gagal, khilaf, dan/atau tersasar dari segi fakta dan/atau hukum Syarak di dalam penghakimannya apabila meluluskan permohonan Pengesahan Hibah Responden 1 tanpa meneliti keabsahan isi kandungan Surat Pengisytiharan Hibah yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak. Merujuk kepada Surat Pengisytiharan Hibah tersebut dalam perenggan bernombor 2, halamn 3 menyatakan “bahawasanya saya sebagai Pemberi Hibah yang dinyatakan diatas, sepertimana yag digariskan oleh syariat Islam boleh pada bila-bila masa dengan apa cara menarik balik hibah yang diisytiharkan ini”. Kenyataan tersebut di atas jelas bertentangan dengan prinsip hukum Syarak yang mana melarang penarikan balik hibah seorang suami kepada isteri dan sebaliknya. YAA Hakim bicara telah gagal meneliti Surat Pengisytiharan Hibah dalam menentusahkan hibah harta tak alih saham syarikat tersebut.
6. Bahawa YAA Hakim Bicara telah menyalah arah dirinya, gagal, khilaf, dan/atau telah gagal memberi pertimbangan sewajarnya dalam mengesahkan Tuntutan Hibah Responden 1 tanpa mengambil kira bahawa hibah antara pihak-pihak dibuat bertentangan dengan hukum Syarak sebagaimana dinyatakan secara jelas di dalam Nota Perbicaraan

bertarikh 27 Julai 2020 yang mana hibah disyaratkan dengan “sekiranya apa-apa berlaku” kepada pihak-pihak maka hibah akan diberikan.

7. Bahawa YAA Hakim Bicara telah menyalah arah dirinya, gagal, khilaf, dan/atau tersasar dari segi fakta dan/atau hukum Syarak di dalam penghakiman sebgaiman di dalam muka surat 8 Petrenggan 27 Alasan Penghakimannya: “Oleh itu, Mahkamah berpuashati bahawa mauhub atau barang/harta yang dihibahkan oleh Arwah Si Mati adalah jenis harta yang boleh dihibahkan dan harta tersebut milikan sempurna/mutlak tanpa terikat dengan sebarang hutang mahu liability dengan mana-mana pihak. Oleh itu rukun ketiga ini telah dipenuhi” tanpa mahkamah Yang Mulia ini mengambil kira fakta bahawa harta hibah saham syarikat tersebut terikat dengan kepentingan atau hak pemegang gadaian sebagaimana diplidkan secara spesifik oleh Defendan-defendan yang difailkan pada 30 Julai 2021.

[4] Responden 1 tidak bersetuju dengan rayuan Perayu dan memohon supaya penghakiman YAA Hakim Bicara tersebut dikekalkan manakala Responden 2 bersetuju dengan keseluruhan rayuan yang dikemukakan oleh Perayu.

## **FAKTA KES**

[5] Perayu adalah abang kepada Si Mati manakala Responden 1 adalah bekas suami Si Mati dan Responden 2 adalah adik kepada Si Mati.

[6] Si Mati Isah binti Shakh Mara'ai semasa hayatnya adalah merupakan seorang Lembaga Pengarah Syarikat Aked Semarak Sdn. Bhd. dan berkepentingan dalam syarikat tersebut dengan memiliki harta berupa saham syarikat sebanyak 651,000 unit.

[7] Si Mati semasa hayatnya pada 1 Mac 2016 telah menghibahkan 651.000 unit saham yang dimilikinya melalui akad hibah yang terkandung dalam dokumen Surat Perisytiharan Hibah sepertimana di muka surat 20 – 28 Rekod Rayuan yang berbunyi sebagaimana berikut:

*“1. Bahawa saya ISAH BINTI SHAKH MAR’AI (No. K/P: 381226-10-5350/3910049) pemilik berdaftar dan ahli Lembaga hatya hibah iaitu unit-unit saham dalam syarikat AKED SEMARAK SDN. BHD (No. Syarikat:430525-V) sebanyak enam ratus lima puluh ribu (651000) unit dengan suci hati tanpa paksaan mana-mana pihak menghibahkan/memberikan harta Hibah, sebagai hadiah pemberian semasa hidup kepada penerima hibah,AZIS BIN BADAR (No. K/P: 430812-71-5301) yang berlamat di No.14, Jalan AU2A/5, Taman Sri Keramat, 54200 Kuala Lumpur.*

*2. Penerima hibah adalah suami saya dan beliau adalah seorang pemastautin Tetap yang sihat tubuh badan, berfikiran waras, telah cukup umur dan berkemampuan mengurus harta mengikut hukum Syarak.*

*3. Penerima hibah mulai tarikh ini adalah pemilik ke atas keseluruhan harta hibah.*

*5. Harta hibah diberikan kepada Penerima Hibah dengan segala hak mutlak, kepentingan dan kecacatan dan/atau sekatan termasuk gadaian (jika ada) ke atas harta hibah”.*

[8] Lafaz ijab ini telah disambung dengan qabul oleh pihak Responden 1 dengan lafaz penerimaan seperti berikut:

*“Saya Azis bin Badar (No.K/P: 430812-71-5301) dengan ini menerima harta HIBAH iaitu enam ratus lima puluh satu ribu (651000) unit dalam syarikat AKED SEMARAK SDN.BHD (No. Syarikat:430525-V) bersekali dengan hak dan syarat yang ada di atas harta tersebut dan syarat yang dikenakan oleh Pemberi Hibah sebagaimana yang dinyatakan di atas dari isteri saya, ISAH BINTI SHAKH MAR’AI (No. K/P: 381226-10-5350/3910049) sebagai Pemberi Hibah.*

#### **ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR**

[9] Bagi mempertimbangkan keputusan Rayuan ini, kami telah meneliti Alasan-Alasan Rayuan yang dikemukakan, Rekod Rayuan, Penghujahan-penghujahan bertulis beserta otoriti yang telah difailkan oleh pihak-pihak. Kami rumuskan bahawa terdapat tiga (3) isu yang perlu kami putuskan seperti mana yang telah diberikan perhatian oleh pihak-pihak kepada kami dalam penghujahan masing-masing iaitu;

1. Sama ada pertukaran Hakim Bicara di pertengahan kes mengikut prosedur yang ditetapkan atau pun sebaliknya
2. Sama ada isi kandungan Surat Perisytiharan Hibah yang ditandatangani oleh kedua-dua pihak sah atau pun tidak
3. Sama ada Rukun Hibah Berkaitan Barang Yang Dihibahkan (*Mauhub*) dan *Qabd* dipenuhi atau tidak.

**Isu Pertama: Sama ada pertukaran Hakim Bicara di pertengahan kes mengikut prosedur yang ditetapkan atau pun sebaliknya**

[10] Perayu dalam Alasan Rayuannya yang pertama telah menyatakan bahawa YAA Hakim Bicara telah menyalah arah dirinya, gagal, khilaf, dan/atau tersasar dalam meneliti dan/atau mematuhi peruntukan undang-undang sebagaimana dalam seksyen 128(1) dan (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Perayu menyatakan tiada sebarang permohonan dibuat oleh pihak-pihak dan/atau pengisytiharan oleh pihak Mahkamah dan tanpa sebarang persetujuan direkodkan berhubung tindakan pertukaran Hakim Bicara yang terdahulu iaitu YA Abdul Shukor bin Abd Hamid, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Gombak Timur, Selangor kepada YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor.

[11] Seksyen 128 (1) dan (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan seperti berikut:

**Seksyen 128. Perbicaraan belum berakhir**

*(1) Jika seseorang Hakim telah memulakan perbicaraan mana-mana prosiding dan kerana apa-apa sebab tidak dapat menamatkan perbicaraan itu, seorang Hakim yang lain **boleh dengan persetujuan semua pihak** menyambung perbicaraan itu dan memberikan penghakiman.*

*(2) Jika persetujuan yang tersebut dalam subseksyen (1) tidak diperolehi, maka hendaklah diadakan satu perbicaraan semula.*

[12] Kami telah merujuk dokumen Hujah Plaintiff di muka surat 85 – 109, Hujahan Defendan-Defendan di muka surat 110 – 125 dan juga Hujahan Balas



Defendan-Defendan di muka surat 126 – 136 dalam Rekod Rayuan dan dapatan kami tiada sebarang isu bantahan berkenaan dengan pertukaran Hakim Bicara di pertengahan kes ini pernah dibangkitkan oleh mana-mana pihak termasuk pihak Perayu yang Ketika itu bertindak sebagai Defendan 1. Yang wujud adalah permohonan daripada pihak Defendan 1 untuk menyegerakan sambung perbicaraan memandangkan kes tersebut telah mengalami beberapa siri tangguhan termasuk atas sebab berlakunya perpindahan Hakim Bicara Ketika itu ke jabatan yang lain. Berdasarkan perenggan 7 dokumen Hujah Bertulis Responden serta lampiran di “TAB-2” menunjukkan bahawa Peguam Syarie Perayu Ketika itu telah menge-melkan surat makluman tarikh-tarikh baharu sambung perbicaraan yang turut memaklumkan tentang Hakim Bicara yang baharu iaitu YAA Dato’ Mohammad Adib bin Husain. ✓

[13] Berdasarkan rekod perbicaraan, Sehingga tarikh sambung perbicaraan pada 19 April 2021, tiada sebarang permohonan bantahan dikemukakan oleh pihak Defendan 1 ketika itu bagi membantah sambungan pendengaran kes oleh hakim yang baharu, malahan berdasarkan Nota Keterangan di muka surat 81 Rekod Rayuan, Ketika kes disebut di hadapan YAA Dato’ Mohammad Adib bin Husain pada 19 April 2021 tersebut, Peguam Syarie Defendan 1 dalam ucapan pembukaan telah menyatakan bahawa Defendan 1 “bersetuju” dan “bersedia” untuk memberikan keterangan dan keterangan utama Defendan 1 telah diambil melalui dokumen Keterangan bertulis yang telah disahkan dihadapan Hakim Bicara yang baharu.

[14] ~~Berdasarkan~~ dapatan yang kami nyatakan di atas, kami dapat simpulkan bahawa tindakan pihak Perayu yang tidak membantah prosiding perbicaraan yang disambung oleh Hakim Bicara yang baharu dan juga persetujuan dan kesediaan

Perayu untuk memberikan keterangan di hadapan Hakim Bicara yang baharu menunjukkan telah wujudnya qarinah adanya persetujuan daripada kedua-dua pihak berkenaan perkara tersebut.

[15] Kami juga bersetuju dengan hujahan pihak Responden 1 di perenggan 19 dalam muka surat 16 Hujahan Bertulis Responden 1 berkenaan isu ini bahawa walaupun tidak ada persetujuan secara jelas diberikan oleh kedua-dua pihak untuk kes didengar dihadapan Hakim Bicara yang baharu tetapi selama mana ia tidak menyebabkan kegagalan keadilan maka ia tidak menyebabkan prosiding menjadi batal. Prinsip ini telah diulas dalam kes **Mohd Najib bin Md Nasir lwn. Mastura bt Ahmad [2015] 1 SHLR 90**, yang mana Panel Rayuan telah menolak Alasan Rayuan Pertama Perayu bahawa YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf dari segi undang-undang apabila meneruskan perbicaraan di hadapan hakim yang baharu tanpa persetujuan daripada Perayu bertentangan dengan peruntukan seksyen 128 (1), (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 sebagaimana berikut:

*“walaupun persetujuan secara jelas tidak diperolehi dari pihak perayu oleh Hakim baru, mahkamah mendapati ia tidaklah menyebabkan kegagalan keadilan berlaku yang boleh menyebabkan prosiding menjadi batal. Ini selaras dengan peruntukan seksyen 5 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Selangor) 2003”*

[16] Disamping itu juga, Kami menyatakan bahawa isu pertukaran Hakim Bicara yang dibangkitkan oleh Perayu ini adalah isu baharu yang bersifat “*after thought*” yang tidak pernah dibangkitkan dalam prosiding di Mahkamah Bicara sebelum ini. Apa yang perlu, sekiranya pihak Perayu tidak bersetuju untuk kes dibicarakan dihadapan Hakim Bicara yang baharu, Perayu sepatutnya mengemukakan

bantahan sama ada secara lisan mahupun bertulis bagi menyuarakan hasratnya, bukan mengizinkan prosiding kes tersebut berjalan sehingga selesai.

**Isu Kedua: Sama ada Isi Kandungan Surat Perisytiharan Hibah Yang Ditandatangani Oleh Kedua-dua Pihak Sah Dari Sudut Hukum Syarak.**

[17] Perayu dalam Alasan Rayuannya yang kelima telah membangkitkan isu keabsahan isi kandungan Surat Pengisytiharan Hibah yang telah ditandatangani oleh Si Mati dan Responden 1 berkenaan satu terma dalam perenggan 2, halaman 3 surat tersebut yang berbunyi "*Bahawasanya Saya sebagai Pemberi Hibah yang dinyatakan di atas, sepertimana yang digariskan oleh syariat Islam boleh pada bila-bila masa dengan apa-apa cara menarik balik hibah yang diisytiharkan ini*" yang mana menurut Perayu terma tersebut adalah bertentangan dengan hukum Syarak yang tidak membenarkan penarikan balik hibah daripada seorang isteri kepada seorang suami dan begitu juga sebaliknya.

[18] Kami tidak berhasrat untuk mengulas isu berkenaan hukum penarikan balik hibah seorang isteri kepada suami sebagaimana yang diisukan oleh pihak Perayu di atas kerana dalam kes ini tiada sebarang penarikan balik hibah berlaku semasa hayat Si Mati sehinggalah Si Mati meninggal dunia. Berdasarkan Surat Perisytiharan Hibah tersebut, Kami berpandangan bahawa sekiranya terma dalam perenggan 2, halaman 3 surat tersebut bertentangan dengan hukum Syarak sekalipun ianya hanya akan memberi kesan kepada terma tersebut sahaja dan tidak sama sekali membatalkan keseluruhan Surat Pengisytiharan Hibah tersebut.

[19] Berkaitan dakwaan Perayu bahawa hibah yang dilakukan tersebut meletakkan syarat dengan "sekiranya apa-apa berlaku" kepada pihak-pihak maka

hibah akan diberikan adalah bertentangan dengan hukum Syarak. Kami meneliti keseluruhan dokumen Surat Perisytiharan Hibah tersebut dan Kami tidak menemui mana-mana terma dalam perenggan yang bernombor dalam Surat Perisytiharan Hibah yang meletakkan syarat sedemikian. Yang ada hanyalah pada keterangan pihak Saksi Plaintiff Ketika itu pada peringkat Soal Balas yang mana Kami berpandangan ia sama sekali tidak menjejaskan dokumen Surat Perisytiharan Hibah yang merupakan dokumen penting berkenaan rujukan hibah yang telah dilakukan.

**Isu Ketiga: Sama ada Rukun Hibah Berkaitan Barang Yang Dihibahkan (*Mauhub*) dan *Qabd* dipenuhi atau tidak**

[19] Perayu melalui Alasan Rayuannya yang keempat dan ketujuh telah menyentuh tentang isu berkenaan dengan *qabd* barang yang dihibahkan dan juga rukun berkenaan barang yang dihibahkan (*Mauhub*). Menurut Perayu YAA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam membuat penghakiman apabila menyatakan bahawa *qabd* berlaku melalui tindakan Responden 1 yang telah menerima serahan harta tersebut mulai tarikh Surat Pengisytiharan Hibah tersebut di meterai menerusi lafaz qabul hibah oleh Responden 1. Menurut Perayu lagi tindakan Responden 1 yang menguruskan perjalanan syarikat tidak memadai untuk dianggap sebagai salah satu bentuk *qabd* bagi akad hibah tersebut.

[20] Terlebih dahulu kami ingin jelaskan kepentingan *Qabd* menurut hukum Syarak. Dalam kitab *Sunan Al-Baihaqi al-Kubro*, Jld. 6, m.s. 170 menjelaskan tentang keperluan *Qabd* dalam transaksi hibah sebagaimana berikut:

رواه مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد  
القاري أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال ينجحون أبناءهم نجلاً ثم  
يمسكونها فإن مات ابن أحدكم قال مالي بيدي لم أعطه أحداً وإن مات  
هو قال قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى  
تكون إن مات لوارثه فهي باطلة

(رواه البيهقي)

Yang bermaksud:

*Meriwayatkannya Malik dari Ibn Syihab dari Urwah bin Zubair dari Abdul Rahman bin Abdul Qari bahwasanya Umar bin al-Khattab berkata, Apa halnya dengan lelaki-lelaki yang memberi harta mereka kepada anak-anaknya, kemudian mereka menanggung pemberian hartanya kepada anak-anaknya. Apabila salah seorang daripada anaknya meninggal dunia, bapa tersebut berkata: "Hartaku adalah milikku, aku tidak berikan kepada seseorang pun." Apabila bapa pula hampir meninggal dunia, dia berkata: "Harta ini untuk anakku, aku telah berikan kepadanya." Maka sesiapa yang memberikan harta (pemberian) tetapi tidak menyerahkan pemberian itu sehingga dia meninggal dunia, harta (pemberian) tersebut adalah untuk ahli warisnya. Pemberian seperti itu terbatal.*

Berdasarkan nas di atas jelas menunjukkan bahawa di antara qabul dan *qabd* itu adalah sesuatu yang berbeza dan keperluan *qabd* itu adalah jelas untuk melengkapkan penerimaan sesuatu pemberian.

[22] Dalam menentukan sama ada sesuatu *qabd* itu telah berlaku atau sebaliknya ia bergantung kepada kepada jenis barang yang dihibahkan. Dalam kitab *Raudat*

*al-Talibin*, Edisi Khas, 2003, Dar al-Kutub al-‘Alamiah, Beirut Lubnan, juz 4, hlm.438 menyatakan seperti berikut:-

فرع : كيفية القبض في العقار والمنقول ، كما سبق في البيع .  
قلت : فلو كان الموهوب مشاعاً ، فإن كان غير منقول ، فقبضه بالتخلية

Maksudnya:

*Cara qabd dalam hibah harta tak alih dan harta alih adalah sebagaimana cara qabd dalam jual beli. Aku (yakni Imam Nawawi) berpendapat: jika harta itu dimiliki secara bersama, jika harta tersebut adalah harta tak alih, maka qabd adalah dengan cara al-takhliyah*

[23] YAA Hakim Bicara dalam Alasan Penghakimannya di perenggan 29 muka surat 205 Rekod Rayuan dalam mengulas berkaitan dengan elemen *qabd* ini menyatakan seperti berikut:

*“elemen-lernen qabd dalam hibah apabila tindakan penerima menerima harta yang dihibahkan seperti menerima serahan harta/hadiah, memegang harta, menguasai harta atau, menjadikan harta itu milik penerima”*

[24] Dalam rayuan ini, barang yang dihibahkan tersebut adalah berbentuk unit-unit saham sebanyak 651,000 unit. Perayu menghujahkan bahawa *qabd* masih belum berlaku kerana tidak berlakunya pindah milik saham melalui Borang 32A yang menepati Akta Syarikat 2016. Persoalannya, adakah *qabd* hanya boleh berlaku melalui medium tersebut semata-mata?

[25] Bagi menjawab persoalan ini, kami merujuk kepada kes **Abd. Razak bin Abd. Ghani lwn Abd. Rahim bin Othman, JH 39 BHG. 1**. Dalam kes **Abd. Razak bin Abd. Ghani lwn Abd. Rahim bin Othman** ini, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Terengganu (HMRyS) telah menerima bahawa kata-kata Pemberi Hibah yang memberi maksud Penerima Hibah boleh menguasai dan memanfaatkan harta yang dihibah juga diterima sebagai *qabd*. HMRyS Terengganu telah mengulas berkenaan konsep *al-Takhliyah* yang mana kata-kata pemberi hibah yang berbunyi “..*terpulanglah kepada beliau (Chik) untuk menguruskan tanah itu dan juga berkaitan dengan urusan pejabat bagi mendapatkan geran.*” sebagai kata-kata yang melepaskan penguasaan pemberi hibah ke atas tanah tersebut kepada penerima hibah sebagaimana di perenggan [30], [31] dan [32] muka surat 44 seperti berikut:

*[30] Al-Takhliyah bermaksud pengosongan, peninggalan atau pelepasan. Ia terbit daripada Pemberi Hibah yang melepaskan penguasaannya kepada Penerima Hibah. Manakala rentah adalah tindakan daripada Penerima Hibah, sedangkan di dalam hukum Syara', rentah tersebut tidak akan berlaku jika tidak ada al-Takhliyah daripada Pemberi Hibah.*

*[31] Kami berpendapat, kata-kata Allahyarham Rani yang telah kami sebutkan, memberi maksud al-Takhliyah, iaitu Allahyarham telah melepaskan penguasaannya ke atas tanah tersebut secara bersurat iaitu dokumen P-4. Dengan dokumen tersebut, membolehkan Allahyarhamah Chik melakukan Tindakan-tindakan yang perlu untuk menguasai tanah tersebut. Bahkan kami berpendapat jika Penerima Hibah rentah sesuatu tanah tanpa ada al-Takhliyah daripada Pemberi Hibah, ia dalah tidak sah kerana ia termasuk mengambil atau menguasai harta yang dihibahkan tanpa izin daripada Pemberi Hibah, sebagaimana yang disebut dalam Kitab Mughni Muhtaj, Juz. 2, hlm. 516:*

ولا يملك موهوب الا بقبض باذن الواهب

*Maksudnya:*

*Tidak dimiliki harta yang dihibahkan melainkan dengan qabd dengan izin pemberi hibah*

*[32] Walaupun Allahyarham masih lagi mengambil hasil tanah yang dihibahkan, tetapi kami berpendapat qabd tersebut telah sempurna dengan al-Takhliyah tersebut dan Allahyarhamah Chik boleh rentah tanah tersebut pada bila-bila masa yang dikehendakinya. Pengambilan hasil itu tidak boleh menjadi petunjuk yang jelas bahawa qabd belum berlaku.*

[26] Dalam kes dihadapan kami ini, kami dapati wujud kata-kata yang melepaskan penguasaan pemberi Hibah ke atas 651,000 unit saham tersebut kepada Penerima Hibah seperti mana yang terkandung dalam terma 3 Surat Perisytiharan Hibah yang ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Terma 3 tersebut adalah sebagai mana berikut:

*3. Penerima hibah mulai tarikh ini adalah pemilik ke atas keseluruhan harta hibah.*

[27] Berdasarkan terma 3 tersebut jelas menunjukkan bahawa pihak Pemberi Hibah bermula dari tarikh 1 Mac 2016 telah melepaskan pemilikannya terhadap 651,000 unit saham tersebut kepada pihak penerima hibah. Oleh itu Kami berpendapat, Si Mati telah melepaskan penguasaannya ke atas 651,000 unit saham tersebut yang membolehkan pihak Responden 1 melakukan tindakan-



tindakan tertentu yang menunjukkan beliau menerima serahan unit saham tersebut.

[27] Kami bersetuju dengan ulasan YAA Hakim Bicara dalam perenggan 30 Alasan Penghakiman di muka surat 196 – 206 Rekod Rayuan yang mana YAA Hakim Bicara menyatakan seperti berikut:

*“Dalam kes ini, walaupun pemindahan unit saham tidak terus berlaku Ketika Surat Perisytiharan Hibah ini di tandatangan, Mahkamah berpendapat qabd jelas berlaku melalui tindakan Plaintiff yang telah menerima serahan harta tersebut mulai tarikh Surat Perisytiharan Hibah di meterai melalui lafaz qabul hibah oleh Plaintiff. Plaintiff selaku pihak yang mempunyai syer unit saham dalam syarikat tersebut terus menguruskan perjalanan syarikat tersebut selepas hibah di terima dan selepas kematian arwah Si Mati. Tindakan Plaintiff ini menunjukkan bahawa telah berlaku qabd pada hibah tersebut.”*

[28] Walaupun dalam dokumen Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) masih tertera nama Si Mati sebagai pemilik unit saham tersebut, berdasarkan konsep *al-Takhliyah* melalui pelepasan pemilikan yang terkandung dalam terma 3 tersebut, Kami berpuashati bahawa *qabd* telah pun sempurna dan Responden 1 boleh melakukan tindakan-tindakan perlu bagi menukar nama sebagai pemilik saham tersebut pada bila-bila masa yang dikehendaknya.

[29] Berkenaan Barang Yang Dihibahkan (*Mauhub*), dalam Alasan Rayuan yang ketujuh Perayu menyatakan bahawa YAA Hakim Bicara telah tersalah arah dirinya, gagal, khilaf dan/atau tersasar dari segi fakta dan/atau hukum Syarak

apabila memutuskan bahawa *mauhub* tersebut adalah daripada jenis harta yang boleh dihibahkan dan mempunyai milikan sempurna tanpa terikat dengan hutang mahupun liabiliti dengan mana-mana pihak. Menurut Perayu saham tersebut dikategorikan sebagai pemilikan tidak sempurna yang mana unit saham tersebut berada di bawah gadaian CIMB Bank sebagai pemegang gadaian.

[22] Kami telah meneliti rekod Nota Perbicaraan Keterangan Utama Defendan 1 di muka surat 59-66 Rekod Rayuan dan Keterangan Utama Defendan 2 di muka surat 67-70 Rekod Rayuan semasa prosiding di Mahkamah Tinggi Syariah dan Kami dapati dakwaan berkenaan unit saham tersebut berada di bawah gadaian CIMB Bank sebagai pemegang gadaian ini sama sekali tidak dibuktikan. Tiada penjelasan yang jelas berkaitan dokumen tersebut dikemukakan kepada Mahkamah. Perayu hanya semata-mata bergantung kepada dokumen SSM di muka surat 234 Rekod Rayuan malangnya tiada mana-mana saksi daripada pihak CIMB bank disepina ke mahkamah bagi memberikan keterangan berkenaan perkara tersebut.

[23] Berkaitan dakwaan hutang dan liabiti syarikat AKED SEMARAK SDN. BHD., Kami bersependapat dengan YAA Hakim Bicara dalam perenggan [21] Alasan Penghakiman di muka surat 203 Rekod Rayuan bahawa jika syarikat mempunyai hutang dengan pihak-pihak tertentu, ia adalah hutang syarikat dengan pihak-pihak berkenaan, bukannya hutang Si Mati secara individu sehingga perlu mewajarkan untuk sekatan dikenakan ke atas unit saham yang telah dihibahkan secara sempurna kepada Responden 1.

[24] Responden 1 telah memohon agar Rayuan Perayu di tolak dengan kos sebanyak RM5000.00 dan Kami secara sebulat suara bersetuju untuk kos dikenakan kepada pihak Perayu atas dasar keremehan yang wujud.

### **KEPUTUSAN**

SETELAH meneliti Notis dan Afidavit Pemohon, hujah-hujah beserta otoriti yang telah dikemukakan, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Rayuan Perayu adalah **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam bertarikh 15 September 2021 **DIKEKALKAN**.
3. Kos sebanyak RM5000 dikenakan ke atas Perayu

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



.....  
**1. YAA DATO' HAJI MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....  
**2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABELATIF**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

.....  
**3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN HAJI ABDUL HAMID**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

